主題精選：住宅租賃 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產經紀人考前必讀
發布日期: 2018-11-12
內文
「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」之
比較
內政部先後公告「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」（以下簡稱房屋租賃）與「住
宅租賃契約應約定及不得約定事項」（以下簡稱住宅租賃），兩者內容大同小異，主要差異在適
用上不同。茲比較如下：
• (一) 法律依據：
1. 房屋租賃：依據消費者保護法第17條。
2. 住宅租賃：依據租賃住宅市場發展及管理條例第5條。
• (二) 適用對象：
1. 房屋租賃：適用於定型化契約（所稱定型化契約，指以企業經營者提出之定型化契約條款
作為契約內容之全部或一部而訂定之契約。所稱定型化契約條款，指企業經營者為與多數
消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之契約條款）。詳言之，適用於租賃契約具消
費關係者。如建設公司就其興建之房屋出租於一般民眾。建設公司即是企業經營者，一般
民眾即是消費者。企業經營者與消費者之間具有消費關係，適用消費者保護法相關規定。
2. 住宅租賃：適用於租賃契約未具消費關係者。如民眾就其所有之房屋出租於一般民眾。出
租者與承租者之間未具有消費關係，不適用消費者保護法相關規定。
• (三) 審閱期間：
1. 房屋租賃：契約審閱期間至少三日。
2. 住宅租賃：無契約審閱期間。

• (四) 法律效力：
1. 房屋租賃：
2. 違反中央主管機關（即內政部）公告之定型化契約應記載及不得記載事項，其定型化契約
條款無效。
3. 中央主管機關（即內政部）公告應記載之事項，雖未記載於定型化契約，仍構成契約之內
容。
4. 住宅租賃：
5. 違反中央主管機關（即內政部）公告之應約定及不得約定事項，其約定無效。
6. 中央主管機關（即內政部）公告應約定事項未記載於契約者，仍構成契約之內容。
• (五) 不得記載或不得約定事項：
1. 房屋租賃定型化契約不得記載事項：
2. 不得約定拋棄審閱期間。
3. 不得約定廣告僅供參考。
4. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
5. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
6. 不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
7. 出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任。
8. 不得約定承租人須繳回契約書。
9. 不得約定違反法律上強制或禁止規定。
10. 住宅租賃契約不得約定事項：
11. 不得約定廣告僅供參考。
12. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
13. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
14. 不得約定應由出租人負擔之稅賦及費用，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
15. 不得約定免除或限制民法上出租人故意不告知之瑕疵擔保責任。
16. 不得約定承租人須繳回契約書。
17. 不得約定本契約之通知，僅以電話方式為之。
8. 不得約定違反強制或禁止規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下